



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama : **Fandi** Alamat : DSN II A GG. MESJID NO 252, selanjutnya disebut Penggugat I;
2. Nama : **Roslina Manao** Alamat : JL SEI DELI KP MESJID NO.2-A selanjutnya disebut Penggugat II;
3. Nama : **Fhan Rani Putri Pertiwi** Alamat : DUSUN I KEL HESSA AIR GENTING KEC AIR BATU selanjutnya disebut Penggugat III;

Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

L a w a n

PT. ARTA BOGA CEMERLANG, alamat : Jl. T. Amir Hamzah No. 45 Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ANTONIUS E. R WANGGE, S.S., S.H., M.H., CLA., CTL., CCL., MICHAEL MELFAKFAKAN LUARWAN, S.H., GUNAWAN SIMANGUNSONG, S.H., M.H., ARIF TIRTANA, S.H., BBP., YOSEPH RASI WANGGE, S.H., Selaku para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat "AWR LAW FIRM", yang beralamat di Ruko Modern Hub, Blok M Hub No. 25, Jl. Hartono Raya No. 1, RT 003/RW 006, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, bertindak baik secara bersama-sama maupun masing-masing sendirian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

Halaman 1
Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Mdn



008/ARTABOGA/LEGAL/II/2026 tanggal 16 Februari 2026, yang telah didaftarkan dalam Register Khusus Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus di bawah Nomor: 289/Penk.PHI/2026/PN.Mdn tanggal 23 Februari 2026., selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Setelah membaca surat-surat dan bukti - bukti dalam perkara ini;
Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan melalui e Court dengan Register Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Mdn. tanggal 28 Januari 2026 telah mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut:

I. POSITA (DASAR-DASAR GUGATAN)

- 1) Bahwa Para Penggugat adalah pekerja Tergugat dengan data sebagai berikut:
 - a) Penggugat I (Fandi) mulai bekerja sejak 03 Oktober 2022 sebagai Finance Manager, dengan upah terakhir sebesar Rp25.458.163,- per bulan;
 - b) Penggugat II (Roslina Manao) mulai bekerja sejak 22 Juli 2015 sebagai Accounting Supervisor, dengan upah terakhir sebesar Rp13.005.663,- per bulan;
 - c) Penggugat III (Fhan Rani Putri Pertiwi) mulai bekerja sejak 27 Juni 2023 sebagai Accounting Staff, dengan upah terakhir sebesar Rp5.501.578,- per bulan.
- 2) Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2025, Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat berdasarkan surat Nomor 194/HRO-ARTA/SMU/X/2025, 195/HRO-

Halaman 2
Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARTA/SMU/X/2025 dan 198/HRO-ARTHA/SMU/X/2025, dengan alasan efisiensi dan/atau perusahaan mengalami kerugian.

3) Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah melakukan perundingan bipartit pada tanggal 17 Oktober 2025, namun tidak tercapai kesepakatan, karena Tergugat hanya menawarkan pembayaran hak sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan, yang kemudian ditolak oleh Para Penggugat.

4) Bahwa alasan kerugian yang disampaikan oleh Tergugat tidak pernah dibuktikan secara tertulis, karena Tergugat tidak menunjukkan laporan keuangan yang diaudit, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

5) Bahwa atas tidak tercapainya perundingan bipartit tersebut, Para Penggugat telah mencatatkan perselisihan ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, dan telah dilakukan mediasi, namun tetap tidak tercapai kesepakatan.

6) Bahwa selanjutnya Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan telah menerbitkan Surat Anjuran Nomor 500.15.14/0115 tanggal 02 Januari 2026, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- a) Alasan PHK karena kerugian belum dapat dibenarkan secara hukum;
- b) Tergugat wajib membuktikan kerugian secara tertulis;
- c) Tergugat wajib membayar hak-hak Para Penggugat sesuai Pasal 43 ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2021.

7) Bahwa Para Penggugat telah menyatakan menerima Anjuran Mediator, namun sampai dengan lewatnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya Surat Anjuran tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan apa pun, sehingga Anjuran Mediator secara hukum dianggap ditolak.

8) Bahwa oleh karena Anjuran Mediator tidak dilaksanakan oleh Tergugat, maka sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perselisihan ini sah dan patut untuk dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Halaman 3
Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Mdn



9) Bahwa dalam Surat Anjuran Mediator tersebut telah dihitung hak-hak Para Penggugat sebagai berikut:

- a) Penggugat I (Fandi) sebesar Rp152.798.978,-;
- b) Penggugat II (Roslina Manao) sebesar Rp169.028.315,-;
- c) Penggugat III (Fhan Rani Putri Pertiwi) sebesar Rp16.504.734,-;

di luar Uang Penggantian Hak sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (4) PP Nomor 35 Tahun 2021.

10) Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat belum membayarkan satu pun hak Para Penggugat, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian dan berhak memperoleh perlindungan hukum.

II. PETITUM (TUNTUTAN)

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar berkenan memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Anjuran Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Nomor 500.15.14/0115 tanggal 02 Januari 2026;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus karena hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja sesuai Pasal 43 ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2021, dengan rincian:
 - o Kepada Penggugat I (Fandi) sebesar Rp152.798.978,-;
 - o Kepada Penggugat II (Roslina Manao) sebesar Rp169.028.315,-;
 - o Kepada Penggugat III (Fhan Rani Putri Pertiwi) sebesar Rp16.504.734,-;



5. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Penggantian Hak kepada Para Penggugat sesuai Pasal 40 ayat (4) PP Nomor 35 Tahun 2021;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir in person sedangkan untuk, Tergugat hadir kuasanya ANTONIUS E. R WANGGE, S.S., S.H., M.H., CLA., CTL., CCL., MICHAEL MELFAKFAKAN LUARWAN, S.H., GUNAWAN SIMANGUNSONG, S.H., M.H., ARIF TIRTANA, S.H., BBP., YOSEPH RASI WANGGE, S.H.,;

Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 9 Maret 2026, adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Para Penggugat Kabur Atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* pada dasarnya tidak disusun secara jelas dan cermat sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai pokok sengketa yang sebenarnya diperselisihkan oleh Para Penggugat.
 - a. Bahwa dalam Posita gugatan Para Penggugat sendiri secara tegas menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK") terhadap Para Penggugat dilakukan oleh Tergugat dengan alasan efisiensi dan/atau perusahaan mengalami kerugian.



b. Namun di sisi lain Para Penggugat dalam gugatannya tidak secara jelas menguraikan apakah yang diperselisihkan oleh Para Penggugat adalah mengenai keabsahan PHK itu sendiri, ataukah hanya mengenai perhitungan hak-hak akibat PHK tersebut.

c. Bahwa ketidakjelasan tersebut semakin terlihat dari Petitum gugatan Para Penggugat yang tidak meminta untuk dipekerjakan kembali oleh Tergugat, melainkan hanya meminta agar Tergugat dihukum membayar hak-hak PHK sebagaimana dihitung dalam Surat Anjuran Mediator.

d. Dengan demikian gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas karena Para Penggugat tidak secara tegas menguraikan apakah sengketa yang diajukan adalah mengenai keabsahan PHK, atau mengenai perhitungan hak-hak akibat PHK.

e. Bahwa ketidakjelasan tersebut mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat gugatan yang jelas dan cermat sebagaimana dipersyaratkan dalam hukum acara perdata.

2. Gugatan Para Penggugat Tidak Cermat dalam Menentukan Dasar Hukum Gugatan

a. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak dapat dibenarkan karena alasan kerugian perusahaan tidak dibuktikan melalui laporan keuangan tertentu serta harus menunjukkan adanya kerugian yang terjadi secara terus-menerus.

b. Namun Para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas ketentuan hukum mana yang dijadikan dasar dalil tersebut.

c. Bahwa ketentuan mengenai kerugian perusahaan yang terjadi secara terus-menerus selama jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c Peraturan



Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 hanya berlaku dalam hal perusahaan melakukan penutupan perusahaan, dan bukan dalam hal PHK karena efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

d. Dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa kerugian perusahaan harus terjadi secara terus-menerus tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam perkara a quo.

e. Bahwa ketidakjelasan dasar hukum yang digunakan oleh Para Penggugat dalam menyusun gugatannya tersebut menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat tidak disusun secara cermat dan jelas, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima.

3. **Petitem Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum**

a. Bahwa dalam petitemnya Para Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan Surat Anjuran Mediator sebagai sah dan berharga.

b. Namun tuntutan tersebut tidak memiliki dasar hukum karena Surat Anjuran Mediator bukanlah putusan yang bersifat final dan mengikat para pihak, melainkan hanya merupakan pendapat atau saran tertulis dari mediator.

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, anjuran mediator hanyalah rekomendasi yang dapat diterima atau ditolak oleh para pihak.

d. Dengan demikian tuntutan Para Penggugat yang meminta agar Surat Anjuran Mediator dinyatakan sah dan berharga adalah tuntutan yang tidak memiliki dasar hukum, sehingga gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa oleh karena hal-hal dalam Eksepsi yang telah Tergugat uraikan tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Perkara a



quo untuk memutuskan dan menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Jawaban/Tanggapan yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon agar dianggap juga tercantum pada Jawaban/Tanggapan secara mutatis mutandis yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukan Para Penggugat dalam gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini.

Tentang Hubungan Hukum Tergugat dengan Para Penggugat

3. Bahwa benar Para Penggugat sebelumnya bekerja pada Tergugat dengan masa kerja dan jabatan sebagai berikut:
 - a. Penggugat I bekerja sejak 3 Oktober 2022 dengan jabatan terakhir sebagai *Finance Manager* Sumatera Utara (SMU);
 - b. Penggugat II bekerja sejak 22 Juli 2015 dengan jabatan terakhir sebagai *Accounting Supervisor* Wilayah Sumatera Utara (SMU); dan
 - c. Penggugat III bekerja sejak 27 Juni 2023 dengan jabatan terakhir sebagai *Accounting Staff* Wilayah Sumatera Utara (SMU).
4. Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berlangsung dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Tentang Dasar Hukum PHK karena Efisiensi Akibat Kerugian Perusahaan dan Pokok Sengketa Perkara

5. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK") yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat merupakan PHK karena efisiensi akibat perusahaan mengalami kerugian, yang memiliki dasar



hukum yang jelas dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP No. 35/2021).

6. Bahwa Pasal 36 huruf b PP No. 35/2021 menyatakan:

"Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan Perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan Perusahaan yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian;"

selanjutnya Pasal 43 ayat (1) PP No. 35/2021 secara tegas mengatur bahwa:

"Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);*
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan*
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4)."*

7. Dengan demikian secara hukum, PHK karena efisiensi akibat kerugian perusahaan adalah tindakan yang secara tegas diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan konsekuensi pemberian hak pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) PP No. 35/2021 tersebut.

8. Bahwa dalam Posita angka 2 gugatan Para Penggugat sendiri secara tegas menyebutkan PHK terhadap Para Penggugat dilakukan oleh Tergugat dengan alasan efisiensi dan/atau perusahaan mengalami kerugian.

9. Dengan demikian, pada dasarnya Para Penggugat tidak menyangkal alasan dilakukannya PHK tersebut, melainkan hanya mendalilkan bahwa kerugian perusahaan tidak pernah dibuktikan secara tertulis.



10. Bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa alasan PHK karena efisiensi akibat kerugian perusahaan tidak pernah diperselisihkan oleh Para Penggugat, dan yang diperselisihkan oleh Para Penggugat hanyalah mengenai pembuktian kondisi keuangan perusahaan serta dasar perhitungan hak-hak akibat PHK tersebut.

11. Bahwa hal tersebut juga sejalan dengan petitum pada gugatan Para Penggugat yang tidak meminta untuk dipekerjakan kembali oleh Tergugat, melainkan hanya menuntut pembayaran hak-hak PHK sebagaimana dihitung oleh Mediator dalam Surat Anjuran.

12. Bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa Para Penggugat sendiri pada dasarnya menerima fakta terjadinya PHK, dan perselisihan yang diajukan oleh Para Penggugat hanya berkaitan dengan perhitungan hak-hak akibat PHK tersebut.

13. Dengan demikian pokok permasalahan dalam perkara *a quo* bukan mengenai keberadaan PHK itu sendiri, melainkan mengenai dasar hukum PHK yang digunakan dalam menghitung hak-hak Para Penggugat, di mana Para Penggugat mendalilkan bahwa kerugian perusahaan tidak pernah dibuktikan sehingga menuntut perhitungan pesangon yang lebih besar, sedangkan Tergugat dapat membuktikan adanya kerugian perusahaan sehingga PHK tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 36 huruf b jo. Pasal 43 ayat (1) PP No. 35/2021, yang secara tegas mengatur pemberian pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan.

Tentang Kondisi Kerugian Perusahaan dan Pembuktian Kerugian Perusahaan berdasarkan PP No. 35/2021

14. Bahwa sebelum dilakukan PHK terhadap Para Penggugat, Perusahaan Tergugat mengalami penurunan kinerja keuangan serta peningkatan beban operasional perusahaan.

15. Bahwa untuk memastikan kondisi keuangan perusahaan secara objektif, perusahaan telah melakukan pemeriksaan keuangan melalui audit internal perusahaan, yang hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian.



16. Bahwa hasil audit internal tersebut telah dimiliki oleh Tergugat dan menjadi dasar bagi manajemen perusahaan untuk mengambil kebijakan efisiensi operasional guna menjaga keberlangsungan kegiatan usaha perusahaan.

17. Dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa alasan kerugian perusahaan tidak pernah dibuktikan secara tertulis adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

18. Bahwa ketentuan mengenai pembuktian kerugian perusahaan juga telah diatur secara jelas dalam Penjelasan Pasal 43 ayat (1) PP No. 35/2021, yang menyatakan bahwa:

“Perusahaan mengalami kerugian dapat dibuktikan antara lain berdasarkan hasil audit internal atau audit eksternal.”

19. Bahwa penggunaan frasa “atau” dalam penjelasan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembuktian kerugian perusahaan tidak harus dilakukan secara kumulatif melalui audit internal dan audit eksternal sekaligus, melainkan cukup dibuktikan melalui salah satu bentuk audit tersebut.

20. Dengan demikian pembuktian kerugian perusahaan dapat dilakukan melalui hasil audit internal perusahaan ataupun melalui audit eksternal, dan tidak terdapat ketentuan dalam PP No. 35/2021 yang mewajibkan bahwa pembuktian kerugian perusahaan harus dilakukan melalui kedua bentuk audit tersebut secara bersamaan.

21. Bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat telah memiliki hasil audit internal perusahaan yang menunjukkan kondisi kerugian perusahaan, sehingga ketentuan mengenai pembuktian kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 43 ayat (1) PP No. 35/2021 telah terpenuhi.

Tentang Kedudukan Hukum Surat Anjuran Mediator

22. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat juga merujuk pada Surat Anjuran Mediator yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan kerugian perusahaan belum dapat dibenarkan karena tidak



dibuktikan melalui laporan keuangan tertentu dan harus menunjukkan adanya kerugian yang terjadi secara terus-menerus.

23. Bahwa terhadap hal tersebut perlu ditegaskan, ketentuan mengenai kerugian perusahaan yang terjadi secara terus-menerus selama jangka waktu tertentu sebenarnya merupakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 36 huruf c PP No. 35/2021, yaitu dalam hal perusahaan tutup karena mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 (dua) tahun.

24. Dengan demikian ketentuan mengenai kerugian yang terjadi secara terus-menerus tersebut hanya berlaku dalam hal perusahaan melakukan penutupan perusahaan, dan bukan dalam hal PHK karena efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b PP No. 35/2021.

25. Bahwa dalam perkara *a quo* perusahaan Tergugat tidak melakukan penutupan usaha, melainkan tetap menjalankan kegiatan operasionalnya dan hanya melakukan kebijakan efisiensi operasional akibat kondisi keuangan perusahaan yang mengalami kerugian.

26. Dengan demikian dasar hukum PHK dalam perkara ini adalah Pasal 36 huruf b PP No. 35/2021, dengan konsekuensi pemberian hak kepada pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) PP No. 35/2021.

27. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan Surat Anjuran Mediator bukanlah putusan yang bersifat final dan mengikat para pihak. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU No. 2/2004 PPHI) menyatakan bahwa anjuran mediator hanyalah pendapat atau saran tertulis yang dapat diterima atau ditolak oleh para pihak.

28. Oleh karena itu, fakta bahwa Tergugat tidak menyetujui atau tidak melaksanakan Surat Anjuran Mediator tersebut tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan hukum, sebaliknya, dalil Para



Penggugat yang mendasarkan gugatannya pada Surat Anjuran Mediator tersebut adalah dalil yang tidak berdasar hukum, karena penilaian mengenai sah atau tidaknya PHK serta besaran hak-hak akibat PHK sepenuhnya merupakan kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial untuk menilainya berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan di persidangan.

Tentang Upaya Efisiensi Yang Telah Dilakukan Perusahaan Sebelum PHK

29. Bahwa meskipun perusahaan telah mengalami kerugian, Tergugat tidak serta-merta melakukan PHK terhadap pekerja termasuk terhadap Para Penggugat. Sebaliknya perusahaan telah terlebih dahulu melakukan berbagai langkah efisiensi operasional secara bertahap, antara lain melalui:

- a. Pengendalian biaya operasional perusahaan;
- b. Peninjauan kembali berbagai fasilitas dan tunjangan non-esensial bagi karyawan;
- c. Penyesuaian terhadap beberapa fasilitas tambahan karyawan termasuk tunjangan pernikahan dan tunjangan duka.

30. Namun demikian langkah-langkah efisiensi tersebut belum sepenuhnya mampu memperbaiki kondisi keuangan perusahaan sehingga perusahaan perlu melakukan penataan kembali struktur organisasi perusahaan.

Tentang Restrukturisasi Organisasi Perusahaan dan Efisiensi Perusahaan Secara Nasional

31. Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi serta efektivitas pengelolaan keuangan Perusahaan yang sedang merugi, Tergugat kemudian melakukan restrukturisasi organisasi Perusahaan, termasuk di dalamnya terhadap Divisi Keuangan pada wilayah operasional Sumatera (wilayah tempat Para Penggugat bekerja).

32. Bahwa restrukturisasi tersebut mengubah struktur organisasi yang sebelumnya memiliki beberapa lapisan jabatan menjadi struktur



organisasi yang lebih ringkas dan lebih menitikberatkan pada fungsi pengendalian keuangan secara terintegrasi.

33. Bahwa akibat restrukturisasi tersebut beberapa jabatan dalam struktur organisasi lama tidak lagi dipertahankan, termasuk jabatan yang sebelumnya dipegang oleh Para Penggugat yaitu *Finance Manager, Accounting Supervisor dan Accounting Staff*.

34. Dengan demikian PHK terhadap Para Penggugat merupakan konsekuensi dari kebijakan restrukturisasi organisasi perusahaan yang dilakukan dalam rangka efisiensi operasional akibat kondisi keuangan Perusahaan yang merugi.

35. Bahwa kebijakan efisiensi tersebut tidak hanya dilakukan pada satu cabang saja, melainkan merupakan bagian dari program efisiensi perusahaan yang dilaksanakan secara nasional di seluruh wilayah perusahaan di Indonesia.

36. Bahwa kebijakan restrukturisasi tersebut berdampak pada sekitar 112 orang pekerja pada Divisi Keuangan dan Divisi Operasional perusahaan di berbagai wilayah perusahaan.

Tentang Penolakan Para Penggugat Terhadap Skema Penyelesaian PHK Yang Sah

37. Bahwa terhadap para pekerja yang terdampak restrukturisasi tersebut perusahaan memberikan penyelesaian hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 43 PP No. 35/2021, yaitu berupa:

- a. uang pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan;
- b. uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan;
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

38. Bahwa sebagian besar pekerja sebanyak 109 (seratus sembilan) orang yang terdampak restrukturisasi tersebut telah menerima skema penyelesaian tersebut, menandatangani Perjanjian Bersama, dan telah menerima pembayaran hak-haknya dari perusahaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Dengan demikian kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan merupakan kebijakan yang diterapkan secara konsisten, menyeluruh, dan tidak diskriminatif kepada seluruh pekerja yang terdampak restrukturisasi organisasi.

40. Bahwa terhadap Para Penggugat, perusahaan juga telah menawarkan penyelesaian yang sama sebagaimana angka 37 surat Jawaban ini dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 43 PP No. 35/2021, namun Para Penggugat memilih untuk tidak menerima penyelesaian tersebut sehingga perselisihan ini kemudian diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

41. Dengan demikian PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat merupakan tindakan yang sah menurut hukum, karena dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 36 huruf b jo. Pasal 43 ayat (1) PP No. 35/2021.

42. Oleh karena itu tuntutan Para Penggugat yang meminta pembayaran hak-hak PHK melebihi ketentuan tersebut adalah tuntutan yang tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

BERDASAKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, KAMI MOHON AGAR MAJELIS HAKIM YANG MULIA PEMERIKSA PERKARA A QUO, BERKENAN MEMBERIKAN PUTUSAN DENGAN AMAR SEBAGAI BERIKUT:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tidak dapat
3. diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Halaman 15
Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Sah Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan efisiensi yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b PP No. 35/2021.
3. Menyatakan hak Para Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja dihitung berdasarkan Pasal 43 ayat (1) PP No. 35/2021.
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Jawaban Tergugat tersebut di atas Para Penggugat mengajukan Replik pada persidangan secara elektronik tertanggal 16 Maret 2026, selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik pada persidangan secara elektronik tanggal 6 April 2026 sebagaimana tertera pada Berita Acara perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang keseluruhannya telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian keseluruhan bukti tersebut diberi tanda (P-1 s/d P-10) sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Surat Anjuran Dinas Ketenagakerjaan;
- Bukti P-2 : Surat PHK Sdri. Fhan Rani Putri Pertiwi;
- Bukti P-3 : Surat PHK Sdri. Roslina Manao;
- Bukti P-4 : Surat PHK Sdr. Fandi;
- Bukti P-5 : Bipartit PT Sdri. Fhan Rani;
- Bukti P-6 : Bipartit PT Sdri. Roslina Manao;
- Bukti P-7 : Bipartit PT Sdr. Fandi;
- Bukti P-8 : Slip Gaji Sdri. Roslina Manao;
- Bukti P-9 : Slip Gaji Sdri. Fhan Rani;
- Bukti P-10 : Slip Gaji Sdr. Fandi;

Halaman 16

Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan saksi meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang keseluruhannya telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian keseluruhan bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-24 sebagai berikut :

- | | | |
|--------------|----------------|--|
| - Bukti T-1 | Copy dari Copy | Memorandum Penerimaan Karyawan No: 048/HoHRPST/REK/VIII/2022 an. Fandi |
| - Bukti T-2 | Copy dari Copy | Memorandum Penerimaan Pegawai 22 Juli 2015 & Surat Pengangkatan an. Roslina |
| - Bukti T-3 | Copy dari Copy | Memorandum Penerimaan Karyawan No: 069/REK/ARTA/SMU/VI/2023 & Surat Pengangkatan an. Fhan Rani Putri Pertiwi |
| - Bukti T-4 | Copy dari Copy | Slip Gaji 6 bulan terakhir Fandi |
| - Bukti T-5 | Copy dari Copy | Slip Gaji 6 bulan terakhir Roslina |
| - Bukti T-6 | Copy dari Copy | Slip Gaji 6 bulan terakhir Fhan Rani Putri |
| - Bukti T-7 | Copy dari Copy | Jobdesk Finance Manager, Accounting Supervisor, Accounting Staff |
| - Bukti T-8 | Copy dari Asli | Surat Kuasa Khusus Priscilla Kesitajesa ke Andrew (HR Wilayah) Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Fandi Finance Manager SMU No. 198/HRO-ARTA/SMU/X/2025 |
| - Bukti T-9 | Copy dari Copy | Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Roslina Manao Accounting Supervisor SMU No. 194/HRO-ARTA/SMU/X/2025 |
| - Bukti T-10 | Copy dari Copy | Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Fhan Rani Putri Pertiwi Accounting Staff SMU No. 195/HRO-ARTA/SMU/X/2025 |
| - Bukti T-11 | Copy dari Copy | Risalah Perundingan Bipartit Fandi |
| - Bukti T-12 | Copy dari Copy | Risalah Perundingan Bipartit Roslina Manao |
| - Bukti T-13 | Copy dari Copy | Risalah Mediasi II Disnaker |
| - Bukti T-14 | Copy dari Copy | Anjuran Disnaker Kota Medan No. 500.15.14/0115 |
| - Bukti T-15 | Copy dari Copy | Laporan Hasil Audit Internal Laporan |
| - Bukti T-16 | Copy dari Asli | |

Halaman 17
Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Mdn



		Keuangan	Tahun	2023	No.
ti T-16		105/ARTA/BE/VIII/2024 & Surat Tugas Audit Laporan Keuangan Tahun 2023 No. 078/ARTA/BE/V/2024 tanggal 01 May 2024			
		Laporan Hasil Audit Internal Laporan Keuangan Tahun 2024 No.			
- Buk	Copy dari Asli	112/ARTA/BE/VIII/2025 & Surat Tugas Audit Laporan Keuangan Tahun 2024 No. 086/ARTA/BE/V/2025 tanggal 01 May 2025			
ti T-17		Laporan Keuangan Bulan Berjalan 2025 & Surat Tugas Audit Laporan Keuangan Tahun 2025 tanggal 1 April 2026			
- Buk	Copy dari Copy	Kumpulan Surat Kebijakan terkait tunjangan-tunjangan			
ti T-19		List Nama Karyawan yang telah menerima Efisiensi			
- Buk	Print Out	Perjanjian Bersama Ihsan Maulidi, Elfridawaty, Wilson			
ti T-20		Bukti Pembayaran Pesangon kepada Ihsan Maulidi, Elfridawaty, Wilson			
- Buk	Copy dari Copy	Detail Organization Structure Division Finance Artaboga - Wilayah SMB & Detail Organization Structure Division Finance Artaboga - Wilayah SMU			
ti T-21		Detail Organization Structure Division Finance Artaboga - Wilayah Sumatera			
- Buk	Copy dari Asli	Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Priscilla Kesitajesa dan Wahyu Ari Chrissandi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :			
ti T-22		1. Saksi Indra Priscilla Kesitajesa :			
- Buk	Copy dari Asli	- Bahwa Para Penggugat merupakan karyawan tetap (PKWTT) Tergugat yang bekerja pada Divisi Finance Wilayah Sumatera Utara (SMU).			
ti T-23					
- Buk	Copy dari Asli				
ti T-24					



- a. Penggugat I (Fandi) menjabat sebagai Finance Manager SMU sejak 3 Oktober 2022;
 - b. Penggugat II (Roslina) menjabat sebagai Accounting Supervisor SMU sejak 22 Juli 2015;
 - c. Penggugat III (Fhan Rani Putri) menjabat sebagai Accounting Staff SMU sejak 27 Juni 2023.
- Bahwa seluruh tindakan dan kebijakan ketenagakerjaan perusahaan, termasuk kebijakan efisiensi dan PHK, dilaksanakan berdasarkan keputusan dan arahan manajemen perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Bahwa perusahaan mulai mengalami gangguan kondisi keuangan sejak tahun 2023 yang ditandai dengan keterlambatan pembayaran gaji karyawan hampir setiap bulan.
 - Bahwa saksi mengetahui kondisi tersebut setelah menerima berbagai keluhan dari karyawan di berbagai wilayah, termasuk dari Penggugat I selaku Finance Manager.
 - Bahwa kondisi penurunan keuangan perusahaan dan tingginya beban pengeluaran perusahaan secara rutin dibahas dalam meeting manajemen perusahaan.
 - Bahwa kondisi kerugian perusahaan tersebut diperkuat dengan adanya hasil audit internal laporan keuangan perusahaan tahun 2023 dan tahun 2024 yang ditunjukkan di hadapan persidangan (Bukti T-16 dan T-17).
 - Bahwa kondisi kerugian perusahaan tersebut menjadi dasar *Board of Director* melakukan langkah-langkah penyelamatan perusahaan.
 - Bahwa sebelum dilakukan PHK, perusahaan terlebih dahulu telah melakukan berbagai langkah efisiensi operasional sebagai upaya penyelamatan perusahaan.
 - Bahwa pada bulan Oktober 2025 perusahaan melakukan restrukturisasi organisasi secara nasional sebagai bagian dari kebijakan efisiensi akibat kondisi perusahaan yang merugi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa restrukturisasi dilakukan karena struktur organisasi perusahaan dinilai terlalu berjenjang, terlalu gemuk, lambat, dan tidak efisien.
- Bahwa restrukturisasi tersebut berdampak terhadap sekitar 112 (Bukti T-20) pekerja Divisi Finance dan sekitar 74 pekerja dari divisi lainnya di berbagai wilayah Indonesia.
- Bahwa sebelum restrukturisasi terdapat pemisahan struktur organisasi antara wilayah Sumatera Utara (SMU) dan Sumatera Barat (SMB) (Bukti T-23).
- Bahwa setelah restrukturisasi, kedua wilayah tersebut digabung menjadi satu wilayah "SMU" dengan struktur organisasi yang lebih ringkas sehingga untuk fungsi tertentu yang sebelumnya dijabat oleh dua orang pada dua wilayah berbeda, dalam struktur baru hanya dibutuhkan satu jabatan. (Bukti T-24).
- Bahwa sebagian fungsi pekerjaan juga diambil alih oleh kantor pusat perusahaan.
- Bahwa dalam menentukan pekerja yang dipertahankan pada struktur baru tersebut, perusahaan mempertimbangkan masa kerja karyawan sebagai bentuk penghargaan atas loyalitas dan pengabdian karyawan terhadap perusahaan.
- Bahwa langkah efisiensi tersebut dilakukan antara lain melalui perubahan dan pengurangan berbagai tunjangan serta fasilitas karyawan, termasuk tunjangan pernikahan, tunjangan duka cita, tambahan cuti, bantuan produk, hingga fasilitas kendaraan dan sopir untuk jabatan tertentu (Bukti T-10).
- Bahwa Saksi menerangkan langkah-langkah tersebut dilakukan untuk menekan beban operasional perusahaan dan menghindari PHK.
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan laporan keuangan Perusahaan (Bukti T-18), langkah efisiensi tersebut belum mampu memperbaiki kondisi keuangan perusahaan.

Halaman 20
Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi juga menerangkan sebanyak 109 pekerja menerima penyelesaian PHK (Bukti T-22) dan menandatangani Perjanjian Bersama (Bukti T-21), sedangkan hanya Para Penggugat yang menolak.
 - Bahwa dalam menentukan pekerja yang dipertahankan pada struktur baru tersebut, perusahaan mempertimbangkan masa kerja karyawan sebagai bentuk penghargaan atas loyalitas dan pengabdian karyawan terhadap perusahaan.
 - Bahwa selain faktor loyalitas, perusahaan juga mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan yang sedang merugi, termasuk beban kewajiban pembayaran pesangon yang harus ditanggung perusahaan apabila seluruh posisi dipertahankan.
 - Bahwa oleh karena itu, pertimbangan masa kerja dalam restrukturisasi tersebut merupakan bagian dari kebijakan efisiensi perusahaan untuk menekan beban biaya perusahaan di tengah kondisi kerugian yang sedang dialami.
 - Bahwa akibat restrukturisasi tersebut jabatan yang sebelumnya ditempati Para Penggugat tidak lagi seluruhnya diperlukan dalam struktur organisasi baru.
2. Saksi Wahyu Ari Chrissandi :
- Bahwa saksi menjalankan kebijakan perusahaan dengan melakukan komunikasi kepada Para Penggugat, menjelaskan alasan PHK, serta menawarkan penyelesaian hak-hak pekerja.
 - Bahwa alasan PHK yang disampaikan kepada Para Penggugat adalah efisiensi akibat kondisi keuangan perusahaan yang merugi.
 - Bahwa perusahaan telah menunjukkan bukti kondisi keuangan perusahaan yang merugi kepada Para Penggugat pada saat proses Mediasi II di Dinas Ketenagakerjaan.
 - Bahwa perusahaan menawarkan hak-hak PHK kepada Para Penggugat sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2021, yaitu:



- a. uang pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan;
- b. uang penghargaan masa kerja;
- c. uang penggantian hak.

- Bahwa skema tersebut diberlakukan sama kepada seluruh pekerja yang terdampak restrukturisasi.

- Bahwa sebanyak 109 pekerja menerima skema tersebut dan hak-haknya telah dibayarkan oleh perusahaan. (Bukti T-22);

- Bahwa Para Penggugat diberikan penawaran yang sama, namun memilih untuk menolaknya dan mengajukan gugatan *a quo*.

- Bahwa Para Saksi secara tegas menerangkan perusahaan tidak tutup dan tetap menjalankan kegiatan operasionalnya.

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 6 Mei 2026 dan tertanggal 10 Mei 2026 dan tidak menyampaikan apa-apa lagi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan selengkapnya dianggap tercantum dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel) dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* pada dasarnya tidak disusun secara jelas dan cermat sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai pokok sengketa yang sebenarnya diperselisihkan oleh Para Penggugat.

- Bahwa dalam Posita gugatan Para Penggugat sendiri secara tegas menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK") terhadap Para Penggugat dilakukan oleh Tergugat dengan alasan efisiensi dan/atau perusahaan mengalami kerugian.

- Namun di sisi lain Para Penggugat dalam gugatannya tidak secara jelas menguraikan apakah yang diperselisihkan oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah mengenai keabsahan PHK itu sendiri, ataukah hanya mengenai perhitungan hak-hak akibat PHK tersebut.

b. Gugatan Para Penggugat Tidak Cermat dalam Menentukan Dasar Hukum Gugatan.

- Bahwa ketentuan mengenai kerugian perusahaan yang terjadi secara terus-menerus selama jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 hanya berlaku dalam hal perusahaan melakukan penutupan perusahaan, dan bukan dalam hal PHK karena efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

c. Petitum Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, anjuran mediator hanyalah rekomendasi yang dapat diterima atau ditolak oleh para pihak.

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam replik menanggapi eksepsi Tergugat tentang Dalil Gugatan Kabur (Obscuur Libel) Merupakan Dalil Yang Tidak Berdasar dan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, karena gugatan Para Penggugat telah secara jelas dan sistematis menguraikan:

- a) hubungan kerja para pihak
- b) jabatan dan masa kerja Para Penggugat
- c) kronologi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
- d) alasan PHK yang diklaim oleh Tergugat
- e) serta hak-hak Para Penggugat yang tidak dipenuhi oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut diatas tentang gugatan para Penggugat kabur, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati eksepsi dari Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim

Halaman 23
Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara, maka oleh karenanya akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, maka terhadap eksepsi tersebut dinyatakan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA,

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat adalah pekerja Tergugat dengan data sebagai berikut:
 - a) Penggugat I (Fandi) mulai bekerja sejak 03 Oktober 2022 sebagai Finance Manager, dengan upah terakhir sebesar Rp25.458.163,- per bulan;
 - b) Penggugat II (Roslina Manao) mulai bekerja sejak 22 Juli 2015 sebagai Accounting Supervisor, dengan upah terakhir sebesar Rp13.005.663,- per bulan;
 - c) Penggugat III (Fhan Rani Putri Pertiwi) mulai bekerja sejak 27 Juni 2023 sebagai Accounting Staff, dengan upah terakhir sebesar Rp5.501.578,- per bulan.
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2025, Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat berdasarkan surat Nomor 194/HRO-ARTA/SMU/X/2025, 195/HRO-ARTA/SMU/X/2025 dan 198/HRO-ARTHA/SMU/X/2025, dengan alasan efisiensi dan/atau perusahaan mengalami kerugian.
- Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat belum membayarkan satu pun hak Para Penggugat, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian dan berhak memperoleh perlindungan hukum.
- Bahwa Tergugat dihukum untuk membayar hak-hak Para Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja sesuai Pasal 43 ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2021, dengan rincian:
 - o Kepada Penggugat I (Fandi) sebesar Rp152.798.978,-;



- o Kepada Penggugat II (Roslina Manao) sebesar Rp169.028.315,-;
- o Kepada Penggugat III (Fhan Rani Putri Pertiwi) sebesar Rp16.504.734,-;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat membantah dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Penggugat sebelumnya bekerja pada Tergugat dengan masa kerja dan jabatan sebagai berikut:
 - 1) Penggugat I bekerja sejak 3 Oktober 2022 dengan jabatan terakhir sebagai *Finance Manager* Sumatera Utara (SMU);
 - 2) Penggugat II bekerja sejak 22 Juli 2015 dengan jabatan terakhir sebagai *Accounting Supervisor* Wilayah Sumatera Utara (SMU); dan
 - 3) Penggugat III bekerja sejak 27 Juni 2023 dengan jabatan terakhir sebagai *Accounting Staff* Wilayah Sumatera Utara (SMU).
- Bahwa perusahaan Tergugat melakukan PHK karena efisiensi akibat kerugian perusahaan adalah tindakan yang secara tegas diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan konsekuensi pemberian hak pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) PP No. 35/2021 tersebut.
- Bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa alasan PHK karena efisiensi akibat kerugian perusahaan tidak pernah diperselisihkan oleh Para Penggugat, dan yang diperselisihkan oleh Para Penggugat hanyalah mengenai pembuktian kondisi keuangan perusahaan serta dasar perhitungan hak-hak akibat PHK tersebut.
- Bahwa hal tersebut juga sejalan dengan petitum pada gugatan Para Penggugat yang tidak meminta untuk dipekerjakan kembali oleh Tergugat, melainkan hanya menuntut pembayaran hak-hak PHK sebagaimana dihitung oleh Mediator dalam Surat Anjuran.
- Bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa Para Penggugat sendiri pada dasarnya menerima fakta terjadinya PHK, dan



perselisihan yang diajukan oleh Para Penggugat hanya berkaitan dengan perhitungan hak-hak akibat PHK tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat dan jawaban Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini adalah mengenai besaran hak hak Para Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja karena efisiensi sesuai dengan ketentuan Undang Undang Ketenagakerjaan

0 Menimbang, bahwa karena isi gugatan Para Penggugat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, maka menurut ketentuan Pasal 283 RBg. kewajiban dari Para Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat dapat mengajukan bukti sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 s.d P-10 dan tidak mengajukan saksi sedangkan Tergugat mengajukan bukti sangkalan berupa bukti surat T-1 s.d T-24 dan 2 (dua) orang saksi yang juga telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa alat bukti yang akan dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6 dan bukti P-7 identik dengan bukti T-12, bukti T-13 dan bukti T-14 tentang Risalah Perundingan Bipartit antara Tergugat dengan Para Penggugat tanggal 17 Oktober 2025, maka untuk menyelesaikan perselisihan *a quo* para pihak telah mengupayakan perundingan secara bipartit namun tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perundingan bipartit tidak berhasil maka dilanjutkan dengan perundingan Tripartit atau terhadap perselisihan hubungan industrial tersebut telah diupayakan perundingan mediasi akan tetap gagal sehingga keluar surat anjuran nomor 500.15.14/0115 tertanggal 12 Januari 2026 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Medan pada Dinas Ketenagakerjaan (vide bukti P-1 identik dengan bukti T-15) dan Anjuran tersebut digunakan pihak Para Penggugat untuk melanjutkan

Halaman 26
Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan a quo ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa setelah menyandingkan dalil Para Penggugat dan dalil jawaban Tergugat serta mencermati bukti bukti dan saksi saksi maka diketahui Para Penggugat mempunyai hubungan kerja yaitu : Penggugat I bekerja sejak 3 Oktober 2022 dengan jabatan terakhir sebagai *Finance Manager* Sumatera Utara (SMU), Penggugat II bekerja sejak 22 Juli 2015 dengan jabatan terakhir sebagai *Accounting Supervisor* Wilayah Sumatera Utara (SMU) dan Penggugat III bekerja sejak 27 Juni 2023 dengan jabatan terakhir sebagai *Accounting Staff* Wilayah Sumatera Utara (SMU) dengan uraian tugas dan fungsi jabatan Para Penggugat dalam struktur Divisi Keuangan perusahaan (Vide bukti T-7), hal ini juga didasari bukti T-1, T-2 dan T-3 tentang memorandum penerimaan Para Penggugat sebagai karyawan an. Fandi, Roslina Fhan Rani Putri Pertiwi pada PT Arta Boga Cemerlang dengan jabatan masing-masing sebagai Finance Manager SMU, Accounting Supervisor SMU, dan Accounting Staff SMU, sampai dengan tanggal 17 Oktober 2025, maka masa kerja Penggugat I selama 3 tahun, Penggugat II selama 10 tahun 3 bulan dan Penggugat III selama 2 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, bukti P-9 dan bukti P-10 serta bukti T-4, T-5, dan T-6 tentang slip gaji Para Penggugat, maka upah / gaji terakhir bulan September 2025 dimna gaji Penggugat I sebesar Rp. 29.960.000., Penggugat II sebesar Rp. 14.582.692 dan Penggugat III sebesar Rp. 5.778.000.,

Menimbang, bahwa awal dari perselisihan Para Penggugat dengan Tergugat adalah sejak tahun 2023 perusahaan Tergugat telah mengalami kerugian, (Vide Bukti T-16 dan T-17 tentang hasil audit internal laporan keuangan perusahaan tahun 2023 dan 2024 yang menunjukkan perusahaan mengalami kerugian);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak serta-merta melakukan PHK terhadap pekerja termasuk terhadap Para Penggugat. Sebaliknya berdasarkan Pasal 37 PP No.35 tahun 2021 (Pengusaha, Pekerja/Buruh,

Halaman 27
Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja) dalam hal ini perusahaan telah terlebih dahulu melakukan berbagai langkah efisiensi operasional secara bertahap, antara lain melalui:

- Pengendalian biaya operasional perusahaan;
- Peninjauan kembali berbagai fasilitas dan tunjangan non-esensial bagi karyawan (vide bukti T-19 tentang Kumpulan Surat Kebijakan terkait tunjangan – tunjangan);
- Penyesuaian terhadap beberapa fasilitas tambahan karyawan termasuk tunjangan pernikahan dan tunjangan duka.

Menimbang, bahwa meskipun perusahaan Tergugat telah mengambil langkah-langkah efisiensi tersebut belum sepenuhnya mampu memperbaiki kondisi keuangan perusahaan sesuai bukti T-18 kondisi keuangan perusahaan pada tahun berjalan 2025 yang menjelaskan perusahaan merugi sebesar Rp. 260.928.083.988,,.

Menimbang, bahwa oleh karena tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 perusahaan Tergugat merugi maka Tergugat dalam rangka meningkatkan efisiensi serta efektivitas pengelolaan keuangan Perusahaan yang sedang merugi, Tergugat kemudian melakukan restrukturisasi organisasi Perusahaan, termasuk di dalamnya terhadap Divisi Keuangan pada wilayah operasional Sumatera (wilayah tempat Para Penggugat bekerja);

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar restrukturisasi tersebut mengubah struktur organisasi yang sebelumnya memiliki beberapa lapisan jabatan menjadi struktur organisasi yang lebih ringkas dan lebih menitikberatkan pada fungsi pengendalian keuangan secara terintegrasi;

Menimbang, bahwa akibat restrukturisasi tersebut beberapa jabatan dalam struktur organisasi lama tidak lagi dipertahankan, termasuk jabatan yang sebelumnya dipegang oleh Para Penggugat yaitu *Finance Manager*, *Accounting Supervisor* dan *Accounting Staff*. (Vide bukti T-23 dan T-24 tentang bagan restrukturisasi organisasi pada Divisi Finance Wilayah SMB dan SMU;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8 tentang Surat Kuasa Khusus saksi Priscilla Kesitajesa ke Andrew (HR Wilayah Sumatera Utara) untuk melakukan proses hubungan industrial memiliki kewenangan yang sah berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari perusahaan.

Menimbang, bahwa langkah terakhir yang dilakukan Tergugat adalah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat sesuai bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-4 yang identik dengan bukti T-9, bukti T-10, dan bukti T-11 tentang Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat tertanggal 17 Oktober 2025 dengan kompensasi hak sesuai Pasal 43 PP No.35 tahun 2021 yang merupakan konsekuensi dari kebijakan restrukturisasi organisasi perusahaan yang dilakukan dalam rangka efisiensi operasional akibat kondisi keuangan Perusahaan yang merugi;

Menimbang, bahwa kebijakan efisiensi tersebut tidak hanya dilakukan pada satu cabang saja, melainkan merupakan bagian dari program efisiensi perusahaan yang dilaksanakan secara nasional di seluruh wilayah perusahaan di Indonesia dan berdampak pada sekitar 112 orang pekerja pada Divisi Keuangan dan Divisi Operasional perusahaan di berbagai wilayah perusahaan yang diterapkan secara konsisten, menyeluruh, dan tidak diskriminatif terhadap seluruh pekerja yang terdampak restrukturisasi perusahaan (vide bukti T-20 tentang daftar nama karyawan yang telah menerima efisiensi , bukti T-21 tentang Perjanjian Bersama Ihsan Maulidi, Elfridawati Wilson serta Bukti T-22 tentang Pembayaran Pesangon) yang membuktikan bahwa mayoritas pekerja lain yang terdampak efisiensi telah menerima penyelesaian PHK dan menandatangani Perjanjian Bersama dengan perusahaan dengan membayarkan hak-hak PHK kepada pekerja sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan bukti bukti dan fakta di persidangan , Majelis Hakim berpendapat Tergugat melakukan PHK karena efisiensi akibat kerugian perusahaan sah dan telah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 36 huruf b Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan Perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan Perusahaan yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian sehingga Petitum Para Penggugat angka 3 dikabulkan sebagian dengan Menyatakan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat Putus terhitung tanggal 17 Oktober 2025 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membuktikan kerugian perusahaan pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 (vide bukti T-16, bukti T-17 dan bukti T-18, maka majelis hakim berpendapat akibat telah terjadi kerugian pada perusahaan Tergugat maka Petitum Para Penggugat angka 4 dan angka 5 dikabulkan sebagian dengan Menghukum Tergugat membayarkan hak hak Para Penggugat sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2021. Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian maka Pekerja/ Buruh berhak atas: a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2); b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) yang keseluruhannya sebesar Rp. 252.459.882,00 (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- **Penggugat I FANDI** dengan masa kerja 3 tahun :
 - Pesangon
 $\text{Rp } 29.960.000 \times 4 \times 0,5 = \text{Rp } 59.920.000,00$
 - Penghargaan Masa Kerja
 $\text{Rp } 29.960.000 \times 2 = \text{Rp } 59.920.000,00$
 - Total = Rp.119.840.000,00**
- **Penggugat II ROSLINA MANAO** dengan masa kerja 10 tahun 3 bulan:
 - Pesangon
 $\text{Rp } 14.582.692 \times 9 \times 0,5 = \text{Rp } 65.622.114,00$

Halaman 30
Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghargaan Masa Kerja

Rp 14.582.692 x 4 = Rp 58.330.768,00

Total

= Rp.123.952.882,00

- **Penggugat III FHAN RANI PUTRI PERTIWI** dengan masa kerja 2 tahun 4 bulan :

- Pesangon

Rp 5.778.000 X 3 X 0,5 = Rp 8.667.000,00

- Penghargaan Masa Kerja

Rp 5.778.000 x 0 =

Total

= Rp. 8.667.000,00

Total Keseluruhan sebesar Rp. 252.459.882,00 (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dapat diketahui gugatan Penggugat **dikabulkan sebagian;**

Menimbang bahwa Hakim Anggota I RAPNAULI PURBA S.H.,M.H, mempunyai pendapat lain dalam perkara Aquo sehingga terjadi disenting opinion yang diuraikan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti P-5 tentang Risalah Perundingan Bipartit atas nama Fhan Rani tanggal 17 Oktober 2025, bukti P-6 tentang Risalah Perundingan Bipartit atas nama Roslina Manao tanggal 17 Oktober 2025 yang identik dengan bukti T-13, bukti P- 7 tentang Risalah Perundingan Bipartit atas nama Fandi tanggal 17 Oktober 2025, yang identik dengan bukti T-12, diketahui bahwa bipartit terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Para Penggugat dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2025;

Bahwa berdasarkan bukti Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor:195/HRO-ARTA/SMU/X/2025 tanggal 17 Oktober 2025 yang diterbitkan oleh PT Arta Boga Cemerlang, yang identik dengan bukti T-1, berdasar bukti P-3 tentang Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor:194/HRO-ARTA/SMU/X/2025 tanggal 17 Oktober 2025 yang diterbitkan oleh PT Arta Boga Cemerlang, identik dengan bukti T-11, bukti P-4 tentang Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja

Halaman 31

Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:196/HRO-ARTA/SMU/X/2025 tanggal 17 Oktober 2025 yang diterbitkan oleh PT Arta Boga Cemerlang, identik dengan bukti T-9, diperoleh fakta Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2025 dan pada pokoknya menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat berlaku sejak tanggal 17 Oktober 2025, dengan alasan perusahaan mengalami kerugian, serta memberikan waktu selama 14 (empat belas) hari kepada Para Penggugat untuk memberikan tanggapan;

Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang menyebutkan :

- (1) Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.
- (2) Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja diberitahukan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh di dalam Perusahaan apabila Pekerja/Buruh yang bersangkutan merupakan anggota dari Serikat Pekerja I Serikat Buruh
- (3) Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum Pemutusan Hubungan Kerja.

Bahwa ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 menentukan bahwa surat pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja wajib disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan;

Bahwa norma tersebut mengandung makna bahwa terdapat tenggang waktu antara tanggal penyampaian surat pemberitahuan PHK dengan tanggal efektif berakhirnya hubungan kerja, yang dimaksudkan agar

Halaman 32
Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja memperoleh kesempatan yang layak untuk memahami, menanggapi, atau melakukan upaya penyelesaian atas rencana Pemutusan Hubungan Kerja tersebut;

Bahwa dalam perkara *a quo*, surat pemberitahuan PHK diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2025 dan pada saat yang sama Tergugat juga menetapkan efektif Pemutusan Hubungan Kerja sejak tanggal tersebut, sehingga tidak terdapat tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021;

Bahwa meskipun dalam surat pemberitahuan tersebut Tergugat memberikan waktu 14 (empat belas) hari kepada Para Penggugat untuk memberikan tanggapan, namun secara nyata hubungan kerja Para Penggugat telah diputus sejak tanggal diterbitkannya surat pemberitahuan tersebut, sehingga pemberian waktu dimaksud tidak memenuhi maksud dan tujuan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Hakim Anggota I berpendapat bahwa pemutusan hubungan kerja Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil;

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja Para Penggugat didasarkan pada alasan kerugian Perusahaan, bahwa berdasarkan bukti T-16 tentang Laporan Hasil Audit Internal Laporan Keuangan Tahun 2023 Nomor 105/ARTA/BE/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024, bukti T-17 tentang Laporan Hasil Audit Internal Laporan Keuangan Tahun 2024 Nomor 112/ARTA/BE/VIII/2025 tanggal 1 Agustus 2025, bukti T-18 tentang Perhitungan Laba Rugi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025, diketahui fakta bahwa terjadi kerugian dalam kegiatan operasional perusahaan pada periode yang diperiksa dan yang melakukan pemeriksaan adalah internal audit perusahaan;

Bahwa secara akuntansi, laporan laba rugi memang dapat menunjukkan kondisi “laba” atau “rugi” secara periodik, namun tidak berdiri sendiri untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan secara

Halaman 33
Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyeluruh, kondisi keuangan perusahaan secara utuh harus dilihat secara komprehensif melalui, laporan laba rugi, neraca (posisi aset, liabilitas, dan ekuitas), laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan;

Bahwa selain dari pada itu Tergugat juga tidak membuktikan adanya laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik independent, laporan yang dikeluarkan oleh Akuntan Publik sangat penting untuk memastikan bahwa laporan tersebut mengandung jaminan profesional atas kebenaran dan kewajaran informasi keuangan, hal ini sangat penting karena berkaitan dengan pemenuhan hak-hak normatif pekerja;

Bahwa dengan demikian kerugian yang dimaksudkan Tergugat yang didasarkan bukti T-16, T-17 dan T-18 tersebut, menurut Hakim Anggota I hanya mencerminkan rugi secara akuntansi periodik (*accounting loss*), bukan secara otomatis membuktikan kondisi "kerugian perusahaan" dalam arti keadaan usaha yang secara objektif dan menyeluruh mengalami ketidakmampuan finansial;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Hakim Anggota I menilai pembuktian mengenai adanya kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b jo. Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 belum terpenuhi secara meyakinkan, maka PHK terhadap Para Penggugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai PHK karena efisiensi akibat kerugian perusahaan;

Bahwa pemutusan hubungan kerja Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, PHK terhadap Para Penggugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai PHK karena efisiensi akibat kerugian perusahaan, maka terhadap pemutusan hubungan kerja Para Penggugat yang didasarkan pada Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor:195/HRO-ARTA/SMU/X/2025 tanggal 17 Oktober 2025 yang diterbitkan oleh PT Arta Boga Cemerlang (bukti P-2), Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor:194/HRO-ARTA/SMU/X/2025 tanggal 17 Oktober 2025 yang diterbitkan oleh PT Arta Boga Cemerlang (bukti P-3) dan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor:196/HRO-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARTA/SMU/X/2025 tanggal 17 Oktober 2025 yang diterbitkan oleh PT Arta Boga Cemerlang (bukti P-4), demi hukum menjadi batal;

Bahwa berdasarkan bukti T-23 tentang Artaboga-Wilayah SMB & Detail Organization Structure Division Finance Artaboga-Wilayah SMU, T-24 tentang Detail Organization Structure Division Finance Artaboga-Wilayah Sumatera, dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap bukti T-23 dan T-24, Para Penggugat termasuk dalam struktur organisasi yang dirampingkan, ditemukan fakta bahwa struktur organisasi tempat Para Penggugat bekerja telah dirampingkan;

Bahwa berdasarkan bukti T-20 tentang List Karyawan Efisiensi, dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa karyawan yang di PHK ada sekitar 112 (seratus dua belas) orang, diketahui fakta bahwa karyawan yang di PHK bersamaan dengan Para Penggugat berjumlah 112 (seratus dua belas) orang;

Bahwa tempat Para Penggugat bekerja sudah dirampingkan, sehingga Para Penggugat secara faktual tidak lagi dapat dipekerjakan pada posisi dan struktur organisasi sebelumnya, maka hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat patut dinyatakan putus sejak putusan ini diucapkan;

Bahwa meskipun alasan kerugian perusahaan tidak terbukti secara meyakinkan, namun restrukturisasi dan perampingan organisasi perusahaan telah nyata dilakukan oleh Tergugat sebagai langkah efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian perusahaan yang lebih besar, maka Hakim Anggota I berpendapat pemutusan hubungan kerja Para Penggugat didasarkan pada Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang berbunyi "Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah

terjadinya kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas:

Halaman 35
Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);

Bahwa terhadap penggantian hak, bahwa Para Penggugat terakhir bekerja pada Tergugat adalah pada tanggal 17 Oktober 2025, maka hak cuti tahunan Para Penggugat adalah 10 (sepuluh) hari, dengan demikian uang penggantian hak Para Penggugat adalah berupa cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur sebanyak 10 (sepuluh) hari;

Bahwa terhadap masa kerja dan upah Para Penggugat, Hakim Anggota I akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat I bekerja sejak 3 Oktober 2022 dan pada tanggal 17 Oktober 2025 Penggugat I terakhir bekerja pada Tergugat, maka masa kerja Penggugat I dihitung dari 3 Oktober 2022 sampai 17 Oktober 2023 yaitu 3 (tiga) tahun 14 (empat belas) hari;

Bahwa Penggugat II bekerja sejak 22 Juli 2015, dan pada tanggal 17 Oktober 2025 Penggugat II terakhir bekerja pada Tergugat, maka masa kerja Penggugat II dihitung dari 22 Juli 2015 sampai 17 Oktober 2023, yaitu 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan 25 (dua puluh lima) hari;

Bahwa Penggugat III bekerja sejak 27 Juni 2023 dan pada tanggal 17 Oktober 2025 Penggugat III terakhir bekerja pada Tergugat, maka masa kerja Penggugat III dihitung dari 27 Juni 2023 sampai 17 Oktober 2023, yaitu elama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari;

Bahwa berdasarkan bukti P-10 tentang Slip gaji Fandi bulan September 2025, didukung oleh bukti T-4 tentang Slip Gaji Fandi, ditemukan fakta bahwa upah Penggugat I adalah Rp.29.960.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan bukti P-8 tentang Slip Gaji Roslina, didukung oleh bukti T-5 tentang Slip Gaji Roslina, ditemukan fakta bahwa upah Penggugat II adalah Rp.14.582.692,00 (empat belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua ribu);

Halaman 36
Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti P-9 tentang Slip Gaji Fhan Rani, ditemukan fakta bahwa upah Penggugat III adalah Rp.5.778.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa adapun yang menjadi hak-hak normatif Para Penggugat akibat dari berakhirnya hubungan kerja dengan Tergugat didasarkan pada Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja adalah sebagai berikut:

1. Penggugat I

a. Uang pesangon

$$1 \times 4 \times \text{Rp.}29.960.000,00 = \text{Rp.}119.840.000,00$$

b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 2 \times \text{Rp.}29.960.000,00 = \text{Rp.}59.920.000,00$$

c. Uang Penggantian Hak Berupa Cuti Tahunan Yang Belum Diambil Dan Belum Gugur;

$$1/25 \times \text{Rp.}29.960.000,00 \times 10 = \text{Rp.}11.984.000,00$$

Total uang pesangon Rp.119.840.000,00 + uang penghargaan masa kerja Rp.59.920.000,00 + uang penggantian hak Rp.11.984.000,00 adalah sejumlah Rp.191.744.000,00 terbilang (seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);

2. Penggugat II

a. Uang pesangon

$$1 \times 9 \times \text{Rp.}14.582.692,00 = \text{Rp.}131.244.228,00$$

b. Uang penghargaan masa kerja

$$1 \times 3 \times \text{Rp.}14.582.692,00 = \text{Rp.}43.748.076,00$$

c. Uang Penggantian Hak Berupa Cuti Tahunan Yang Belum Diambil Dan Belum Gugur;

$$1/25 \times \text{Rp.}14.582.692,00 \times 10 = \text{Rp.}5.833.076,8$$

Total uang pesangon Rp.131.244.228,00 + uang penghargaan masa kerja Rp.43.748.076,00 + uang penggantian hak Rp.5.833.076,8 adalah sejumlah Rp.180.825.380,8 dibulatkan menjadi Rp.180.825.381,00

Halaman 37
Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Mdn



terbilang (seratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);

2. Penggugat III

a. Uang Pesangon

$1 \times 4 \times \text{Rp.}5.778.000,00 = \text{Rp.}23.112.000,00$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

$1 \times 2 \times \text{Rp.}5.778.000,00 = \text{Rp.}11.556.000,00$

c. Uang Penggantian Hak Berupa Cuti Tahunan Yang Belum Diambil Dan Belum Gugur;

$1/25 \times \text{Rp.}5.778.000,00 \times 10 = \text{Rp.}2.311.200,00$

Total uang pesangon Rp.23.112.000,00 + uang penghargaan masa kerja Rp.11.556.000,00 + uang penggantian hak Rp.2.311.200,00 adalah sejumlah Rp.36.979.200,00 terbilang (tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

Demikianlah pendapat Hakim Anggota I dalam Perkara Aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan di atas Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan pasal 192 RBg maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan Undang Undang No.13 tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 6 tahun 2023 Perpu No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo PP No. 35 tahun 2021 tentang PHK serta Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 38
Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Mdn



2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat Putus terhitung tanggal 17 Oktober 2025;

3. Menghukum Tergugat membayar hak hak Para Penggugat sebesar Rp. 252.459.882,00 (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- **Penggugat I FANDI** dengan masa kerja 3 tahun :

- Pesangon

Rp 29.960.000 X 4 X 0,5 = Rp 59.920.000,00

- Penghargaan Masa Kerja

Rp 29.960.000 x 2 = Rp 59.920.000,00

Total = Rp.119.840.000,00

- **Penggugat II ROSLINA MANAO** dengan masa kerja 10 tahun 3 bulan:

- Pesangon

Rp 14.582.692 X 9 X 0,5 = Rp 65.622.114,00

- Penghargaan Masa Kerja

Rp 14.582.692 x 4 = Rp 58.330.768,00

Total = Rp.123.952.882,00

- **Penggugat III FHAN RANI PUTRI PERTIWI** dengan masa kerja 2 tahun 4 bulan :

- Pesangon

Rp 5.778.000 X 3 X 0,5 = Rp 8.667.000,00

- Penghargaan Masa Kerja

Rp 5.778.000 x 0 = ≡

Total = Rp. 8.667.000,00

Total Keseluruhan sebesar Rp. 252.459.882,00 (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah)

4. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp351.600,-(tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah).



5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026, oleh kami, **M. NAZIR, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **RAPNAULI PURBA, SH.,MH** dan **MASDALENA LUBIS, SH.**, masing - masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Mdn. tanggal 28 Januari 2026, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 diucapkan dalam persidanga terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **AGRIVA ARISHANDY TARIGAN, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

RAPNAULI PURBA, SH.,M.H

M.NAZIR, SH.,MH.,

MASDALENA LUBIS, SH.,

Panitera Pengganti,

AGRIVA ARISHANDY TARIGAN, SH.,

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Materai..... | Rp. 10.000,- |
| 2. Redaksi..... | Rp. 10.000,- |
| 3. Proses..... | Rp.150.000,- |

Halaman 40
Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Ongkos Panggil.....	Rp. 51.600;-
5.	Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
6.	Sumpah	<u>Rp.100.000;</u>
	Jumlah	Rp.351.600;-

(tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah) ;

Halaman 41
Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41